

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist republic of Vietnam

Independence – Freedom -Happiness

1023

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

PRINCIPAL CONTRACT

Số/ No.: 2710-01/M&C-PRAMC/HĐNT/2021

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
- Pursuant to The Civil Code No 33/2015/QH13 was adopted by the National Assembly of the Socialist republic of Vietnam in 01st Jan 2017.
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006;
- Pursuant to The Civil Code No 36/2005/QH11 was adopted by the National Assembly of the Socialist republic of Vietnam in 01st Jan 2016.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
- Pursuant to the capacity and demand of both parties.

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở chính công ty TNHH M&C Electronics

Vina chúng tôi gồm :

Today is on October 27st 2021, at the M&C Electronics Vina company, we include:

BÊN A : CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA

Party A : M&C ELECTRONICS VINA CO., LTD

Địa chỉ : Lô J1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Address : Lot J1, Que Vo Industrial (expanded area), Phuong Lieu, Que Vo, Bac Ninh, Viet Nam.

Điện thoại/ Tel : 84-2223-952-000 Fax: 84-2223-952-002

MST/Tax code : 2300781686

Đại diện bởi : Ông KIM YOUNG JIN - Phó Tổng Giám Đốc

Represented by: Mr. KIM YOUNG JIN - Deputy Director

BÊN B : Công ty Cổ phần Pramac

Party B : Pramac Joint Stock Company

Địa chỉ : Khu 3, Phố Phúc Sơn, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Address : Area 3, Phuc Son Street, Phu Thu Ward, Kinh Mon Town, Hai Duong Province, Viet Nam

Điện thoại/ Tel : 0220.3524.999

-Fax:

MST/ Tax code : 0801262663

Đại diện bởi : Hà Quang Dũng

- **Tổng Giám Đốc**

Represented by : Ha Quang Dung

- General Director

Sau khi thoả thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng nguyên tắc với những điều khoản sau:

After negotiating, two Parties agreed to sign this principal contract with following terms and conditions:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

Article 1: Commodity, Quantity and Price

Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các loại vật tư theo như yêu cầu của Bên A. Các chi tiết cụ thể như chủng loại hàng hóa, số lượng, giá tiền sẽ được nêu trong từng Đơn hàng cụ thể. Mỗi Đơn hàng phải có chữ ký của người có thẩm quyền và được coi là một phần không thể tách rời của hợp đồng nguyên tắc này và là cơ sở để Bên A thực hiện việc thanh toán tiền hàng cho bên B.

Both parties agree that Party B will provide Party A materials as ordered by Party A. Details of commodities, quantity and price will be stated in every Purchase Order. Each Purchase Order must be signed by authorized person and is indispensable to the Principal Sales Contract. Based on each Purchase Order, party A will make payment to party B.

ĐIỀU 2: BAO GÓI

Article 2: Packing.

2.1 Vật tư sẽ được giao, được đóng gói theo yêu cầu của bên A và bảo vệ tốt nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, bàn giao và lưu kho.

The materials shall be delivered, packed following party A' s requirement and protected to ensure safety of the goods in transportation, handling and long storage.

2.2 Bên B chịu mọi chi phí cho bất kỳ hư hỏng nào gây ra trong quá trình vận chuyển và quy cách đóng gói sai bởi bên B. Đồng thời phải chịu trách nhiệm vận chuyển hóa chất đảm bảo an toàn theo quy định của Nhà nước đến bên A và cho đến khi hoàn thành giao nhận.

Party B shall bear all costs for any damage caused during transportation and incorrect packing by Party B. At the same time, Party B is responsible for transporting chemicals to ensure safety in accordance with Vietnam's Law to Party A and until the delivery is completed.

ĐIỀU 3: TIẾN ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.

Article 3: Delivery and Place

3.1 Hàng hóa được giao đến kho của Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VINA tại địa chỉ Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Goods are delivered at M&C Electronics Vina Co.,Ltd at address: Lot J1, Que Vo IZ (expand area), Phuong Lieu, Que Vo, Bac Ninh

3.2 Bên B sẽ thực hiện giao hàng đúng thời hạn giao hàng như yêu cầu của bên A theo mỗi Đơn hàng cụ thể. Trong trường hợp bất khả kháng, nếu Bên B không thể thực hiện việc giao hàng đúng hạn cho Bên A thì bên B sẽ phải thông báo ngay tới bên A về sự chậm trễ trước 3 ngày.

Party B will deliver the goods on time as the requirement of party A in each Purchase Order. In case of force majeure, party B is unable to deliver the goods on time, Party B must inform Party A about the delay status before 3 days.

3.3 Bên B giao hàng đến kho bên A bằng phương tiện vận tải của bên B, việc dỡ hàng từ trên xe xuống cửa kho bên A do bên A hỗ trợ theo điều khoản thương mại DAP (incoterms 2010)

Party B shall deliver commodities to party A under Trade term DAP(incoterms 2010).

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN.

Article 4: Term of Payment

4.1 Hình thức thanh toán/ Payment term:

- Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng của Bên B. Phí gửi chuyển tiền qua ngân hàng của bên B sẽ do bên A chi trả

Party A will pay for Party B by Bank transfer. Handling charge of bank will be paid by party A

- Đồng tiền thanh toán: là Việt nam đồng

Currency is VND.

- Thanh toán sẽ dựa trên số lượng thực tế giao nhận giữa hai bên và Hóa đơn bán hàng của Bên B. Đơn vị tiền tệ được quy định trên từng đơn hàng cụ thể giữa 2 bên: VNĐ

Payment will base on the actual delivered quantity and VAT Invoice, which was confirmed by two parties. Currency is wirriten on the detail Purchasing Order: VND

4.2 Phương thức thanh toán

- Thanh toán sẽ dựa trên số lượng thực tế giao nhận giữa hai bên và Hóa đơn GTGT của Bên B. Chứng từ thanh toán bao gồm: Hóa đơn VAT kèm bảng kê (nếu có), Đơn đặt hàng có xác nhận của hai bên, Biên bản giao nhận hàng, Đề nghị thanh toán.

Payment will base on the actual delivered quantity and VAT Invoice, which was confirmed by two sides. Payment document include: VAT invoice with list (if any), Purchase Orders confirmed by the two parties, Minutes of delivery, Payment request.

- Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng của Bên B trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc của tháng chốt công nợ. Phí gửi chuyển tiền qua ngân hàng của bên B sẽ do bên A chi trả.

Party A will pay for Party B by Bank transfer within 60 days since M&C ELECTRONICS VINA Co., Ltd's closing date at the end of that receipt month. Handling charge of bank will be paid by party A.

- Thông tin tài khoản thanh toán/ *Payment account information:*

- Tên tài khoản/ *Beneficiary name:* Công ty Cổ phần Pramac
- Địa chỉ/ *Address:* Khu 3 – Phố Phúc Sơn – Phường Phú Thứ - Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- Số tài khoản VNĐ/ *Account No.:* 1156.3313.9999
- Ngân hàng/ *Bank name:* Vietinbank Chi nhánh Phúc Yên.

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH.

Article 5: Warranty

- Hàng hóa sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Goods will be under the manufacturer's warranty.

- Trong suốt thời gian bảo hành nói trên, Bên B khi nhận được thông báo của Bên A, phải sửa chữa miễn phí cho bên A về những lỗi xác nhận là do lỗi kỹ thuật cũng như chất lượng mà Bên B cung cấp.

During the above-stated Warranty Period, if party B receives notice from party A about the goods which have been proved to be faulty or defective owing to quality of material and its workmanship, party B must maintain, repair without additional charges.

ĐIỀU 6: THAY ĐỔI CÔNG VIỆC VÀ NHÀ CUNG CẤP PHỤ.

Article 6: Change to work and using subsidiary vendor

6.1 Bên B sẽ không thực hiện bất kỳ một phát sinh nào hoặc phần công việc phụ nào khi chưa có văn bản yêu cầu cụ thể của người có thẩm quyền Bên A.

Party B will not perform any arising or extra work without specific written request of the competent person of Party A

6.2 Bên B không được sử dụng bất kỳ nhà thầu phụ nào để thực hiện Hợp đồng này trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của người có thẩm quyền Bên A.

Party B must not use any subcontractors to perform all or part of this Contract unless approved in writing by the competent person of Party A.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA CÁC BÊN.

Article 7: The right and obligation of Party

7.1 Trách nhiệm của Bên A:

7.1 The right and obligation of Party A. ✓

- Cử nhân viên nhận hàng đúng thời gian và địa điểm như đã thỏa thuận.

Appointing staff to receive goods on time and at the agreed place

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa (như mô tả trong điều I của Hợp đồng) ngay sau khi bên B giao hàng tới. Cũng như có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa được giao bị phát hiện thấy bất kỳ sự khác biệt nào so với chất lượng và quy cách kỹ thuật đã được quy định trong điều I của Hợp đồng này.

Party A must checking goods after receiving from Party B. As well as the right to refuse to receive goods if the delivered goods are found to be any difference from the quality and technical specifications provided for in Article I of this Contract.

- Thanh toán đầy đủ đúng hạn cho Bên B theo quy định tại điều 4 của Hợp đồng này

Payment in time for the Party B as mentioned above in Article 4 of this contract.

7.2 Trách nhiệm của Bên B:

7.2: The rights and obligations of Party B ✓

- Giao sản phẩm cho bên mua đúng số lượng, chất lượng, nguồn gốc và thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

To delivery to Party A correct quantity, quality, original, on time and place agreed as the contract

- Cung cấp hóa đơn tài chính của nhà nước.

Issue VAT invoice

- Giao hàng đúng lịch trình nói trên, nếu ngày giao hàng bị trì hoãn vì bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của Bên B và những nguyên nhân bất ngờ xảy ra thì Bên B phải thông báo cho Bên A bằng văn bản, cung cấp đầy đủ các chi tiết khi đó Bên A sẽ xem xét và có thể sẽ gia hạn thêm một thời gian hợp lý.

Delivery on schedule, if the delivery date is delayed for any reason by Party B's control and unexpected causes occur, Party B must inform Party A in writing. Then Party A will consider base on all details provide by party B and may extend the time to a reasonable time.

- Nếu trong thời gian đã quy định hoặc thời gian gia hạn mà Bên B không thực hiện việc giao hàng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng mà không chịu bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại nào do việc hủy bỏ Hợp đồng gây ra.

If during the prescribed period or extended period of time, Party B does not perform the delivery, Party A has the right to unilaterally cancel the Contract without any liability or damage due to the cancellation of the Contract

- Cam kết tuân thủ và thực hiện các quy tắc ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm.

Commit to comply with and implement the code of conduct of the RBA

- Yêu cầu bên A thanh toán theo đúng thỏa thuận tại điều 4 của hợp đồng.

To order Party A to pay in time as Article 4 of this contract.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG. ✓

Article 8: Termination of contract, Penalties and Compensation of contract

8.1 Hai bên không được tự ý chấm dứt hợp đồng, nếu tự ý chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày và phải được sự đồng ý của bên kia. Trong trường hợp tự ý chấm dứt không thông báo dẫn đến thiệt hại cho một bên thì bên tự ý chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại, tổn thất do tự ý chấm dứt hợp đồng gây ra. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị chấm dứt phải chịu do bên tự ý chấm dứt hợp đồng gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị chấm dứt lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Both must not terminate the contract, if the voluntary termination notice in writing to the other party 30 days in advance and have the consent of the other party. In the case of voluntary termination without notice leading to damage to a party, the party voluntarily terminate the contract must pay damages, losses due to voluntary termination causes. Value pay damages include actual loss value, direct that parties bear terminated arbitrarily by the contract termination causes and direct profits that the party would be entitled to terminate without violation

8.2 Các bên có thể chấm dứt một phần hay toàn bộ hợp đồng mà không phải bồi thường nhưng phải báo trước cho bên còn lại trước ít nhất 01 (một) tháng.

The parties may terminate a part or the whole of this contract without compensation but must inform to the other party before at least 01 (one) month.

8.3 Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không phải bồi thường trong trường hợp Bên A vi phạm về thời hạn thanh toán.

Party B has the right to terminate the contract without compensation in case Party A violates the payment term

8.4 Nếu Bên A phát hiện hàng hóa của Bên B giao cho Bên A thiếu về trọng lượng thì Bên B phải đền bù khoản thiếu hụt đồng thời phải nộp tiền phạt cho bên A là 8% giá trị đơn hàng của ngày hôm đó.

If Party A finds out that Party B's goods delivered to Party A are lacking in weight, Party B must compensate for the deficiency and must pay a fine to Party A of 8% of the order value of that day.

8.5 Nếu Bên B chậm giao hàng cho Bên A thì Bên B sẽ phải nộp tiền phạt cho bên A là 8% giá trị đơn hàng của ngày hôm đó.

If Party B fails to deliver goods to Party A, Party B will have to pay a fine to Party A of 8% of the order value of that day.

8.6 Nếu bên A chậm thanh toán thì sẽ bị phạt 0.05% trên giá trị trung bình của 1 đơn hàng/1 ngày cho mỗi ngày chậm thanh toán.

If Party A is late in payment, it will be fined 0.05% of the average of 1 order / 1 day for each day of late payment

ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG:

Article 9: Force Majeure and resolving contract dispute

9.1 Bất khả kháng:

9.1 Force majeure:

- Việc thực hiện Hợp đồng bị hạn chế hoặc bị trì hoãn vì bất cứ sự kiện Bất khả kháng nào vượt khỏi sự kiểm soát của hai bên như: thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa... thì thời gian thực hiện sẽ được gia hạn. Nếu sự kiện Bất khả kháng đó diễn ra quá 45 ngày thì các bên có thể thoả thuận chấm dứt Hợp đồng mà không bên nào bị phạt.

The contract performance is restricted or delayed because of any Force Majeure events beyond the control of the two parties such as natural disasters, fires, disasters ... the implementation time will be extension. If such force majeure event takes place more than 45 days, the parties may agree to terminate the contract without any penalty

- Bên nào bị tác động của các trường hợp Bất khả kháng phải thông báo cho bên kia nội dung của các trường hợp đó bằng văn bản trong thời gian chậm nhất là (03) ba ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp Bất khả kháng đó. Các trường hợp này phải được điều tra và có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

The party affected by force majeure events must notify the other party of the contents of such cases in writing within 03 days from the date of the Force Majeure occurrence there. These cases must be investigated and certified by the competent authorities.

9.2: Giải quyết tranh chấp

9.2 Dispute resolution

- Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên.

Any disputes arising out of this Contract shall firstly be settled on the basis of negotiation, conciliation and assurance of legal interests between both Parties.

- Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

In the event of failure to reach an agreement within thirty (30) days of the date on which the dispute arises, the matter shall be referred to the competent People's Court.

- Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của hợp đồng này. Mọi phí tổn bên thua sẽ có trách nhiệm chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

The applicable Vietnamese Law shall serve as the basis for settling all disputes hereof. All expenses arising in this dispute will be paid by the loser as the regulated law.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Article 10: Miscellaneous

10.1 Cả hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này. Không bên nào được đơn phương sửa đổi các điều khoản. Trong trường hợp sửa đổi Hợp đồng thì nội dung sửa đổi phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản.

Both parties commit to comply with the terms of this Contract. Neither party may amend the terms unilaterally. In case of amending the Contract, the modified content must be agreed in writing by both Parties.

10.2 Trừ khi có thoả thuận khác, Hiệp định Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cam kết tuân thủ và thực hiện các quy tắc ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm

Unless otherwise agreed upon, this Contract Agreement shall be governed by the law of S.R. Vietnam. Commit to adhere to RBA.

10.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực trong vòng 01 năm. Trước thời gian hết hạn hợp đồng 30 ngày nếu một trong hai bên không có thông báo bằng văn bản cho nhau về việc sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng này thì hợp đồng chính thức này sẽ tự động gia hạn hàng năm với các điều khoản tương tự.

The contract takes effect from the signing date and will be valid within 01 year. If 30 days before expiry, neither party gives the other party a written notice of amendment or non-renewal of this principal contract, this will automatically be extended annually under same conditions

10.4 Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và được dịch ra tiếng Anh, được lập thành 04 (bốn) bản. Bản tiếng Việt là bản chính, bản tiếng Anh là bản có giá trị tham khảo. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phần Tiếng Việt và phần Tiếng Anh thì phần Tiếng Việt là cơ sở để giải quyết các tranh chấp và bất đồng. Mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

This contract is prepared in Vietnamese and English, and made into 04 (four) copies. The Vietnamese is the main version and the other is the reference value. In case of conflicts between Vietnamese and English version, the Vietnamese version is on the basis of settling all disputes and disagreements. Each party keeps 02 (two) copies for respectively, the copies are of equal legal validity

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHAFL OF PARTY A



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KIM YOUNG JIN**

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHAFL OF PARTY B



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HÀ QUANG DŨNG**